

第3節 教唆犯・幫助犯

刑法
No164

R2-13

(配点: 2)

月 日
月 日

幫助犯の成否について、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑤までの()内に後記Aからオまでの【事例群】から適切な事例を入れた場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. (①)に、乙に幫助犯は成立すると思うか。

学生B. 幫助行為と結果との間に、物理的因果性も心理的因果性もないと思うので、乙に幫助犯は成立しないだろう。

学生A. (②)は、どうだろうか。

学生B. 乙の行為の有無にかかわらず、生じた結果は同じだったと考えると、共犯行為と結果との間の因果関係に欠けるという結論になるようにも思えるね。

学生A. しかし、幫助犯は、正犯の実行が容易になり、結果の発生が促進されたという関係さえあれば、行為と結果との因果関係を認めるのが判例だろう。

学生B. なるほど。乙がいることで甲が安心でき、精神的に後押ししたという心理的因果性がありそうなので、乙に幫助犯の成立を認めるべきだね。

学生A. (③)は、どうだろうか。

学生B. (②)と同じ理由で、乙に幫助犯の成立が認められるように思う。ただ、教唆犯の成立を認める余地もあるかもしれないね。

学生A. (④)は、どうだろうか。

学生B. 判例は片面的幫助を肯定する以上、乙に幫助犯が成立するんじゃないか。

学生A. (⑤)は、どうだろうか。

学生B. この場合、乙の立場を考えれば、幫助犯が成立すると思うよ。

【事例群】

ア. 乙が、甲が空き巣に入ろうとしていることを知りながら、甲に黙ってV方玄関の施錠を外したところ、甲が玄関からV方に侵入し、空き巣に成功した場合

イ. 乙が、空き巣に入ろうと決意していた甲から頼まれ、甲が空き巣に入る際、見張りをしていたところ、特に何も起きないまま、甲が空き巣に成功した場合

ウ. 甲が万引きをしようとしていることを目撃した店員乙が、甲と意思を通じることなく、甲の万引きを黙認し、甲が万引きに成功した場合

エ. 甲が空き巣に入ることを知り、乙が甲に黙って見張りをしていたが、特に何も起きないまま、甲が空き巣に成功した場合

オ. 乙が空き巣に使うことができるものとしてV方の合鍵を甲に渡したため、甲がV方に行ったが、無施錠であったため合鍵を使わず、空き巣に成功した場合

1. ①イ ②エ ③ア ④ウ ⑤オ
2. ①イ ②エ ③オ ④ア ⑤ウ
3. ①エ ②イ ③ウ ④オ ⑤ア
4. ①エ ②イ ③オ ④ア ⑤ウ
5. ①エ ②イ ③オ ④ウ ⑤ア

No164

幫助犯

正答率

R2-13

正解

4

84%

() には順に、「①エ、②イ、③オ、④ア、⑤ウ」が入り、したがって、正解は肢4となる。

①について

①には、幫助行為と結果との間に、物理的因果性も心理的因果性もない事例が入る。事例エは、特に何も起きなかった点で物理的因果性はなく、また、乙は甲に黙って見張りをしていたので心理的因果性もない。したがって、①には「エ」が入る。

②について

②には、幫助行為と結果との間に、心理的因果性がありそうといえる事例が入る。事例イは、乙がいることで甲が安心でき、精神的に後押ししたという心理的因果性がありそうな事案といえる。したがって、②には「イ」が入る。

③について

③には、教唆犯の成立を認める余地があるかもしれない事例が入る。教唆とは、いまだ犯罪の実行を決意していない他人を唆し、特定の犯罪の実行を決意させることをいう。事例オは、乙が空き巣に使うことができるものとしてV方の合鍵を甲に渡したことによって甲が空き巣に入ることを決意したのか、すでに決意していたのか、いずれの可能性もあり得る。乙が鍵を渡す方法によって甲が空き巣に入ることを決意していれば、乙に教唆犯が成立する余地がある。したがって、③には「オ」が入る。

④について

④には、片面的幫助を認める判例の立場に照らして、乙に幫助犯の成立を認めることができる事例が入る。事例アと事例ウでは、いずれも甲と乙の間に意思連絡がなく、片面的幫助の事例である。しかし、事例アは、乙が玄関の施錠を外すという作為による幫助であるのに対し、事例ウは、乙が甲の万引きを黙認するという不作為による幫助である。そうすると、事例アと異なり、事例ウについては、さらに不作為による幫助を認めるかどうかの検討が必要であるため、片面的幫助を認めるという理由のみから、事例ウの乙に幫助犯を認めるとの結論を導くことはできない。よって、片面的幫助を認める判例の立場に照らして、乙に幫助犯の成立を認めることができるのは、事例アである。したがって、④には「ア」が入る。

⑤について

事例ウにおいて、乙の店員という立場を考えると、黙認する不作為につき作為義務違反が認められ、幫助犯が成立すると考えることができる。したがって、⑤には「ウ」が入る。